

1505143-42.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2036566/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 11623470 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 29419/19/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2036566 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

PAULO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505143-42.2021.8.26.0071 - lauda SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505143-42.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2036566/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 11623470 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 29419/19/404 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2036566 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

PAULO CESAR SANTOS RAMOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

PAULO CÉSAR SANTOS RAMOS foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com art. 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, no dia 09 de dezembro de 2019, por volta das 06h30, nas dependências do Centro de Progressão Penitenciária Dr. Eduardo de Oliveira Vianna, nesta cidade, tinha em depósito, para fins de tráfico, 41,27 gramas de maconha, droga que determina dependência física e

psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar. Notificado (fls. 83), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 89/90. A denúncia foi recebida por despacho datado de 11 de maio de 2.021 (fls. 99/101). Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 160/168 e 234/270).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a improcedência da ação penal (fls. 281/286).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 290/291, alegando que: 1)- as provas são frágeis; 2)- os depoimentos dos agentes são genéricos; 3)- a condenação não pode se basear exclusivamente em elementos colhidos na fase de investigação. Pediu a absolvição.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de apreensão de fls. 07/08 e pelo laudo pericial de fls. 10/13 (sessenta e cinco porções de cocaína com peso de 41.27 gramas).

A autoria, contudo, restou controversa.

Em juízo, a testemunha Alex Sander Munhoz Kotai, agente de segurança penitenciária, afirmou ter ocorrido "blitz" geral na unidade prisional. Encontrava-se no pavilhão 3. Durante o procedimento na cela do acusado, foram encontrados invólucros de maconha. Os presos foram retirados da cela e indagados sobre a droga. O réu se apresentou como proprietário do material apreendido. Não apreendeu outros itens ilícitos na ocasião, na cela. Antes da revista, os presos são retirados da cela e mantidos na contenção, do lado de fora. Em seguida, é feita a revista em todas as celas e, após, os presos são indagados sobre os materiais ilícitos achados. Os presos não presenciaram as revistas, pois houve uma blitz realizada pelo "GIR". Eles permaneceram no pátio quando da revista. Pelo que se lembra, nenhum preso testemunhou a revista. Cerca de trezentos agentes se responsabilizaram pelo procedimento. Não se recorda se o réu assumiu de pronto a posse da droga ou depois de reunião entre os presos. Quando os presos são indagados sobre o material ilícito, todos permanecem juntos. Não se recorda quantos presos havia e nem se o réu falou qual destino daria ao entorpecente. Faz parte do Grupo de Intervenção Rápida. Salvo engano, seu colega Gehrinh ingressou consigo na mesma cela. No pavilhão 3, várias celas foram revistas simultaneamente. Não se recorda se foram dois ou três agentes em cada cela. No pátio, o mais comum é os presos ficarem todos ali separados por cela, em fileiras. Não se lembra em qual local da cela estava a droga. Salvo engano, durante toda a revista na unidade prisional, foram apreendidos cerca de vinte e poucos itens ilícitos (fls. 161/167).

A testemunha Diogo Henrique Costa Rodrigues disse que esteve preso, na época dos fatos, no Centro de Progressão Penitenciária de Bauru. Não se recorda do acusado, nem do procedimento de revista nas celas. Recorda-se de os agentes da GIR terem estado na unidade prisional e invadido as celas. Os agentes retiraram os presos das celas e os deixaram esperando. Os agentes nada acharam na cela. Não se lembra de nada e não sabe por que está como testemunha (fls. 247/250).

A testemunha Sivaldo Gomides dos Reis informou que esteve preso na unidade prisional na época do fato. Houve uma revista realizada pelo GIR, uma blitz geral. Eles entraram em todas as celas e arrastaram "um monte de gente". Habitava a mesma cela em que o réu estava. Os agentes retiraram todos os presos daquela cela e os colocaram em outra. Em seguida, eles disseram ter encontrado droga e telefone. No entanto, não havia nada disso na cela. Os agentes foram escolhendo a dedo, chamando presos pela matrícula e levando-os para o fechado. Eles chegaram a perguntar de quem era a droga mas, como ela não pertencia a ninguém, eles escolheram (fls. 252/255).

A testemunha Everaldo Luiz César Júnior contou que esteve detido na unidade prisional na época do fato. Não se recorda do réu. Estava detido na unidade quando houve blitz do GIR. A blitz ocorreu numa segunda-feira, cedo. Os agentes foram de cela em cela e jogaram itens dos presos para fora. Enquanto a revista ocorria, os presos foram colocados em outra cela. Foram removidos para a cela 7 e, após o procedimento, reinseridos na cela de origem. Os agentes foram atribuindo a posse de itens ilícitos, como telefones e drogas, a cada preso, aleatoriamente. De sua cela,

havia "um B O mesmo, que era de um doidinho lá, e cinco eles forjou". O réu nada tinha de ilícito. "Neguinho", pessoa de cor bem escura, realmente tinha um "B O". Soube que foi atribuída a presos a posse de droga, telefone, carregador e fone de ouvido. A revista ocorreu em toda a penitenciária (fls. 257/260).

A testemunha Carlos Antonio Gehrinh, agente de segurança penitenciária, afirmou que trabalha na Penitenciária de Araraquara. Foi convocado para participar de procedimento do grupo de intervenções rápidas, a fim de fazer uma revista na unidade prisional de Bauru. Os agentes tomaram o raio e recolheram muita droga e celulares das celas. Não se recorda de ter feito revista na cela onde estava o acusado. Nesses procedimentos, os presos são retirados das celas e colocados em uma sala de confinamento. Em várias celas, foram localizados celulares e entorpecentes. Quando algo de ilícito era encontrado, os agentes dirigiam-se aos habitantes da cela e os indagavam de quem eram os bens, sendo que o possuidor se apresentava (fls. 262/263).

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do delito. Disse que não tinha droga. Foi acusado por crime que não cometeu. Não sabe por qual motivo foi escolhido. Os agentes escolheram quatro detentos a dedo. Eles indagaram suas matrículas. Depois, os agentes vieram até a cela e o chamaram pela matrícula e "já jogando na lata", sem nada apresentar. Ele e outros presos foram mandados para Getulina, "no bonde". Quando o GIR chegou, foram levados para a cela 305. Sua cela foi revistada em cerca de dez minutos. Depois, foram trazidos novamente para a cela 323. Os agentes não lhe falaram ter encontrado algo de ilícito, apenas disseram que queriam duas matrículas. Um rapaz perguntou-lhes o motivo, mas não quiseram responder. Estava na penitenciária há sete meses. Já havia gozado de duas saídas temporárias. Não fazia trabalho externo. Apenas fazia faxinas nas celas e lavava roupas dentro da unidade (fls. 265/270).

Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a absolvição do acusado.

Os depoimentos dos agentes de segurança penitenciária não foram suficientes para definir ter sido o réu o responsável pela droga apreendida.

Como bem asseverou o Ministério Público em alegações finais: "Houve um procedimento de revista diferente, levado a cabo por um grupo especializado denominado "GIR" (Grupo de Intervenção Rápida), para a retirada de drogas, armas e telefones celulares. Esse grupo, apesar de ser eficiente na retirada dos objetos ilícitos, não se preocupou em verificar quem estava portando qual objeto, como é comumente feito nas revistas dos próprios funcionários." O agente CARLOS ANTÔNIO GEHRINH limitou-se a informar o procedimento padrão, sem especificar ou lembrar o que realmente havia acontecido na data dos fatos, enquanto ALEX SANDER MUNHOZ KOTAI disse não se recordar a quem pertencia a droga, mesmo porque, os presos foram retirados previamente das celas antes do procedimento de revista. Assim, sob a luz do contraditório, as imputações feitas ao acusado, não foram confirmadas." (fls. 286).

Enfim, havendo dúvida no tocante à autoria, deve ela militar em favor do réu.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação, para absolver o réu Paulo César Santos Ramos da acusação de cometimento do delito descrito no artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P.R.I.

Bauru, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA